



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1118 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 del 13/07/2026

PROPOSTA N. 2009 del 10/07/2026

OGGETTO: Determina a contrarre. Fornitura degli arredi nell'ambito del progetto PNRR Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco CUP: C85E24000220006, CIG: BC59BBA1AD



IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che con l'avviso pubblicato nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca–Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università –Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 4 luglio 2024, n. 133, sono state concesse, a beneficio degli Enti Locali italiani, opportunità di finanziamento a favore dell'estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, accogliendo le esigenze di conciliare questi servizi pubblici con la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Dato atto:

-che il Comune di Lamezia Terme ha aderito a questa importante opportunità, presentando una candidatura per la realizzazione di un nuovo refettorio a servizio del plesso scolastico Don Bosco di via Roberto il Guiscardo, incrementando la dotazione di servizi pubblici di questo popoloso quartiere, operando in continuità con le azioni pubbliche finora realizzate, finalizzate a fare

emergere la cultura della legalità, ad elevarne il tasso di scolarizzazione e di istruzione della popolazione giovanile, migliorando la qualità di vita delle famiglie e delle lavoratrici madri, giusta Delibera di Giunta comunale n. 256 del 05-09-2024;

-che il Comune di Lamezia Terme è risultato utilmente posizionato in graduatoria e pertanto ammesso al finanziamento di che trattasi per un importo complessivo dell'intervento pari a € 480.000,00;

-che è stato regolarmente sottoscritto da parte del Sindaco l'Accordo di concessione del finanziamento col MIUR;

-che in data 04-02-2025 è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo per come richiesto dal Ministero competente a seguito delle modifiche al cronoprogramma delle attività;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell'11/02/2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatto dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12-12-2024 e il successivo Addendum in data 12/02/2025 Protocollo 0021560, che disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'istruzione e del merito (C. F. 80185250588) e il Soggetto attuatore Comune di Lamezia Terme (C. F. 00301390795), per la realizzazione del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006;

Vista la Determina n. 295 del 03-03-2025 che ha approvato gli atti di gara CIG: B5E1FED7EA ed ha accertato le somme afferenti alla gestione finanziaria del progetto sul capitolo 4632/0 PDC 4.02.01.01.001, esercizio 2025;

Vista la Determina di aggiudicazione RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che ha affidato all'Operatore Economico SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli CF/P.IVA: 03091880793, con la quale è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 455.548,89;

Atteso che:

-in data 20 maggio 2025 è stato regolarmente sottoscritto il Contratto di appalto agli atti dell'Ufficio;

-con Determina dirigenziale RS n. 854 del 28-05-2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento;

-in data 30-05-2025 sono stati regolarmente consegnati i lavori di cui trattasi, giusto verbale di consegna agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 297 del 25/07/2025 con la quale è stato disposto :

-di liquidare alla Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli, CF/P.IVA: 03091880793, la somma complessiva pari ad euro 94.818,08 per le seguenti fatture:

n. 38 del 30-06-2025 per un importo pari a € 73.818,08 per anticipazione lavori acquisita al protocollo n.51605 del 01/07/2025;

n.54 del 04-08-2025 per un importo pari a € 21.000,00 per servizi tecnici di Progettazione esecutiva, acquisita al protocollo n.60983 del 04/08/2025;

-di versare all'Erario IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment) pari ad euro 12.001,81;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C85E24000220006; CUI: L00301390795202500001;

Acquisita in data 24/02/2026 tramite prot. 17107 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 03/03/2026 con la quale:

- è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;

-è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco, CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera per la somma pari ad euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 97 del 12/03/2026 con la quale è stato disposto:

1) di impegnare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 24.451,11 (di cui imponibile euro 22.228,28 ed iva 10% pari ad euro 2.222,83 sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

2) di imputare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 895,05 (di cui imponibile euro 813,68 ed iva 10% pari ad euro 81,37) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

è così complessivamente la somma di euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamate altresì:

-la determinazione dirigenziale RS n. 102 del 12/03/2026 RG n. 380 del 17/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 25/02/2026, redatto dal D.L., Ing. Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 114.712,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto in data 05/03/2026 dal quale risulta un credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellio CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad € 114.712,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € 126.183,20 CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

-la determinazione dirigenziale RS n. 1130 del 19/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n.2 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 17/03/2026, redatto dal D.L. Ing.Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 86.456,00 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 del 17/03/2026 dal quale risulta un credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad euro 86.456,00 oltre Iva 10% –CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

Vista la Determinazione Dirigenziale Rs n. 155 del 27/04/2026 con la quale si dà atto che e' stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 –Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'intervento in oggetto così come meglio specificato in premessa;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale Rs n. 257 del 01/07/2026 con la quale è stato disposto: -di prendere atto del Certificato di ultimazione lavori per l'intervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing.Pasqualino Nicotera in data 30/06/2026 conservato agli atti del Settore; -di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 30/06/2026;

Preso atto che l'intervento in oggetto prevede tra le voci di spesa che euro 28.000,00 oltre Iva 22% siano destinati alla fornitura degli arredi dell'immobile in oggetto di così come preventivamente individuato nel progetto esecutivo;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione della predetta fornitura interessando una ditta specializzata nel settore, inclusa nell'allegato alla determina n.104 del 16/03/2026 e ss.mm e ii (*short list OE*) , in conformità con l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art.49 del D.lgs 36/2023 per la somma complessiva a base d'asta pari ad euro € 28.000,00 oltre IVA 22%;

Atteso che:

- l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023.

-trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto.

-l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche

nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

-l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- l'importo dell'affidamento;
- la modalità di stipula del contratto;
- la modalità di scelta del contraente;

-l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

-il Responsabile del Progetto (RUP) della procedura CUP: C85E24000220006, CIG: BC59BBA1AD ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'ing.Pasqualino Nicotera.

-il Collaboratore del RUP della procedura CUP:C85E24000220006; CIG: BC59BBA1AD ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

Considerate:

-l'istruttoria a cura del RDP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. Del 2016 e del 2018;

-la trattativa diretta espletata sul portale Mepa, a mezzo di RDO 6449033, importo a base d'asta pari ad euro 28.000,00 oltre Iva, con la quale l'OE ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794, è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento della fornitura di che trattasi;

-l'esito della procedura, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto per un importo pari ad euro 28.000,00 oltre Iva 22% per la fornitura in oggetto, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Ritenuto, dunque, di affidare l'appalto della fornitura, come sopra specificato, all'operatore economico: ERNESTO GUALTIERI S.R.L., in quanto trattasi di operatore economico che per competenza documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto, alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Acquisito il DURC on line, prot. INPS n. 49944968, sc. 15/07/2026, conservato agli atti d'ufficio, dal quale si evince la posizione "regolare" della azienda in oggetto, nei confronti degli enti di previdenza sociale;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG che per la fornitura in oggetto risulta essere il seguente: BC59BBA1AD

Considerato:

-il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

-il rispetto del principio di rotazione di cui al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover imputare la somma complessiva di euro 34.160,00 Iva inclusa (di cui: imponibile fornitura euro 28.000,00 oltre, iva 22% pari ad euro 6.160,00) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025 giusta determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025;

Dato atto che il contributo ANAC non è dovuto;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo
fornitura	01/08/2026	01/09/2026	28.000,00 oltre Iva 22%

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico: ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura di cui in premessa, CIG: BC59BBA1AD ;

di imputare in favore dell'OE: ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794 la somma complessiva di pari ad euro 34.160 Iva inclusa (di cui imponibile euro 28.000,00 ed Iva 22% pari ad euro 6.160,00) sul capitolo dedicato 4591/0, PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025 giusta determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025-Rg 447 del 28-03-2025;

di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie la fornitura degli arredi nell'ambito del progetto PNRR: M4 -Componente 1-Investimento 1.2-Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito – Don Bosco – CUP: C85E24000220006;

-l'oggetto del contratto: l'affidamento diretto della fornitura dell'arredo come da piano esecutivo;

-la modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

-il termine per la conclusione del servizio è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

- la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

-i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, a) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili :

a) nella necessità di espletare la fornitura quanto prima visto il cronoprogramma agli atti;

b) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

di dare atto che e' stato acquisito il codice CIG: BC59BBA1AD presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilita' di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di dare atto che è stato acquisito il CUP: C85E24000220006;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che:

-il Responsabile di Progetto è l'ing.Pasqualino Nicotera;

-il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota A.Luszczczyk

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2009 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 13/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 279 del 13/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	4591	114	2	04	06	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	34.160,00

a favore di:

Codice	Fornitore
--------	-----------

64663	GUALTIERI ERNESTO SRL
-------	-----------------------

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Fornitura degli arredi nell'ambito del progetto PNRR Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.